

징 계 요 구

1. 제 목 : 복무규정 위반

2. 징계대상자 : OOOOOOOO [REDACTED]

3. 징 계 종 류 : [REDACTED]

4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자') '09. 8. 3. [REDACTED]

[REDACTED]되어 현재까지 시설(가스)담당으로 근무하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조(감독) 제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결하면 그 계약을 적절하게 이행하도록 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 하고,

같은 법 제14조(검사) 제1항에서는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 하며, 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

이와 관련, 같은 법 시행규칙 제67조(감독 및 검사)에서 감독 또는 검사를 한 자는 감독 또는 검사의 결과 계약이행의 내용이 당초의 계약내용에 적합하지 아니한 때에는 그 사실 및 조치에 관한 의견을 감독조서 또는 검사조서에 기재하여 소속 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원에게 제출하도록 정하였으며, 우리 공단에서는 「계약사무규정」 제2조(적용범위)에서 국가계약법을 준용한다고 규정하면서 같은 규정 시행세칙 제3장(검수) 제12조에서 제23조까지 세칙으로 검수 기준과 절차 등을 명시하여 시행하고 있습니다.

따라서 보훈요양원에서는 냉·난방기 등 설치 공사를 추진하면서 공사감독자 및 현장검수 업무를 수행할 때는 해당 공사의 설계서·계약서 및 그 밖에 관계 서류와 비교하여 계약 내용과 같게 시공되는지를 공사시행 단계별로 확인하고 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 감독을 하여야 하며, 공사를 완성하였을 때는 그 사실을 준공신고서 등 서류에 의하여 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 철저히 하여야 합니다.

또한, 당해 공사에 대하여 사전에 전반적인 사항을 숙지하고 공사 과정 수행 및 품질 확보 등 계약조건에서 정한 사항을 위반하거나 계약의 이행에 적합하지 아니하다고 인정될 경우, 즉시 계약상대자에게 필요한 시정을 요구하거나 공사를 중지하여 부실 공사를 사전에 차단하는 등 공사감독 및 현장검수 업무를 빈틈없이 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 상반기 보훈요양원 종합감사 시 OOOOOOO의 2022년 냉·난방기 교체 설치 공사 실태를 확인한 결과, [REDACTED] 명확한 근거자료 부재 등 공사감독자로서 사전에 공사 내역을 정확하게 인지하지 못하여 [표]와 같이 냉매관 등 전체 물량의 설치 여부가 불분명하게 납품요구서와 달리 과소 설치되거나, 미설치 자재를 포함하여 공사대금이 지급된 것으로 확인되었으며, 이 과정에서 징계대상자는 공사 감독자 및 최종 검수자임에도 자재의 납품·설치가 부적절하게 이행된 사실을 인지하지 못하는 등 자재가 납품요구서 내용과 일치하게 납품이 이루어졌는지, 실제 공사에 적정하게 사용되었는지에 대한 확인 없이 검수조서를 작성한 점이 확인됩니다.

[표] 냉·난방기 교체 공사 확인 내역

자재 발주 내역	금액(원)	미 설치내역	금액(원)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

5. 징계대상자 의견

징계대상자는 안전관리실 직원들은 모든 공사의 현장 감독자라고 생각하기에 본인이 냉·난방기 교체공사 감독자임을 암묵적으로(문서를 보지 못하였으나) 인지하고 있었으며, 상기 공사는 실외기 교체를 위한 배관공사 및 이미용실 내 실내기 용량증설을 위해 배관 교체공사를 진행하였다고 답변하였습니다.

또한, 징계대상자는 공사감독 시 자재 등을 정확하게 확인하지는 못한 사유에 대하여 해당 [REDACTED] 했고, 교대 근무로 인해 모든 공정을 혼자 확인 할 수 없는 상황도 있었다고 소명하였습니다.

그러나 징계대상자는 공사감독자 및 현장검수 업무를 임명받은바, 임무를 수행함 있어 사전에 공사의 전반적인 사항을 숙지하고 공사시행 단계별로 확인·검측하여 엄격한 품질관리에 임하여야 하며, 공사현장 문제점, 공사계약조건 이행여부에 대하여 확인하여야 합니다.

그럼에도 계약체결 내역을 정확하게 확인하지 아니한 채로 공사감독 및 현장검수 업무를 시행하여 냉매관 등 교체가 이행되지 아니하고, 공사 완료에 따른 감독조서 또는 검사조서를 작성한 것은 맞은 바 직무를 소홀히 한 업무 태만으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상)에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2024. 7. .

[REDACTED]